

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3302

הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון – איסור טיפולי המרה), התשפ"ג–2023

- 1 תיקון סעיף 1 .1 בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–11977 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מנהל" יבוא :
- "טיפול המרה" – טיפולים פסיכולוגיים שונים שנעשים במטרה ובמאמץ מכוון לשנות נטייה מינית ובכלל זה הפיכת בעלי זהות או נטייה מינית הומוסקסואלית לבעלי זהות או נטייה מינית הטרוסקסואלית."
- הוספת סעיף 4א .2 אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא :
- "איסור מתן טיפולי 4א. מי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה לא יבצע טיפולי המרה המרה או יציע לבני-אדם טיפול מסוג טיפולי המרה."
- 3 תיקון סעיף 33 .3 בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא :
- "(8) הפר הוראה לפי סעיף 4א."
- 4 תיקון סעיף 43 .4 בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :
- "(ה) מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג אשם בעבירת משמעת כאמור בסעיף 33(8), תורה על התליית רישומו בפנקס לתקופה שלא תפחת משלוש שנים."
- 5 תיקון סעיף 53 .5 בסעיף 53(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא :
- "(6) נותן לאדם טיפול מסוג טיפולי המרה."

דברי הסבר

טיפול המרה אינם יעילים והם מנוגדים לכללי האתיקה הרפואית במדינות רבות בעולם. בנוסף, הם גם מסוכנים ועלולים ליצור נזק פסיכולוגי ורגשי למטופלים, שעשוי להוביל לדיכאון קליני ולהתאבדות. חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), מסדיר את נושא העיסוק בפסיכולוגיה וקובע כללים אחידים לעניין המורשים לעסוק בפסיכולוגיה, ייחוד העיסוק בפסיכולוגיה, איסורים על העוסקים בפסיכולוגיה ועבירות משמעתיות בתחום.

פרק ב' לחוק קובע, בין היתר, איסור על מי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה לבצע סוגי טיפול שבהם יש חשש לסכנה למטופל. כך לדוגמה, מוגדר איסור על מתן תרופה או הלם חשמלי לבני-אדם, אלא אם הרשאי לעסוק בפסיכולוגיה הורשה לכך בדין.

פרק ה' לחוק מגדיר מהן עבירות המשמעת בגין ועדת המשמעת רשאית לשפוט את מי שהורשה לעסוק בפסיכולוגיה ומהם אמצעי המשמעת העומדים לרשותה של הוועדה במידה ומצאה פסיכולוג אשם בעבירות משמעת.

פרק ז' לחוק מגדיר את דיני העונשין לנמצאים אשמים בעבירות המשמעת כמוגדר בפרק ה'. לפי סעיף 53(א), הנותן טיפול לאדם בניגוד להוראות איסור הטיפול כפי שנקבעו בסעיף 4 לחוק העיקרי, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

בהמשך למסקנות התאחדות הפסיכולוגים בישראל, ולרקע המקצועי המצוין לעיל, מוצע לאסור על מתן טיפולי המרה ולהעניש את מי שיעבור על האיסור.

הצעת החוק נועדה כאמור לאסור על פסיכולוגים לבצע טיפולי המרה. מוצע כי המבצע טיפולים כאלו ייחשב כמי שעבר עבירת משמעת לפי סעיף 33 לחוק, יופעל עליו אמצעי משמעת מיוחד של התליית רישומו מפנקס הפסיכולוגים לתקופה של שלוש שנים לפחות לפי סעיף 43 לחוק, וכן תופעל עליו סנקציה פלילית של מאסר שנה או קנס לפי סעיף 53 לחוק.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/433/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/431/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2702/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)